

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 847/2534 บริษัทเมคแคน-แอริคสัน
บริษัทนิวชิตี (กรุงเทพ) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587, มาตรา 602, มาตรา 320

จำเลยอ้างเหตุปฏิเสธไม่ยอมรับงานที่จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้สร้างและจัดทำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาถุงนอนสตรีเพราะโจทก์ผิดสัญญาในสาระสำคัญ 2 ประการคือประการแรกเกี่ยวกับใบหน้าของนางแบบ โจทก์หานางแบบชาวต่างประเทศไม่ได้ จำเลยจึงยอมรับนางแบบคนไทยเพราะโจทก์รับรองว่าจะใช้เทคนิคในการแต่งหน้าและการถ่ายทำให้ดูเป็นปริศนาว่าเป็นชาวต่างประเทศ และจำเลยต้องการให้เห็นหน้าเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ผลการถ่ายทำภาพยนตร์ของโจทก์เห็นใบหน้าของนางแบบชัดเจน รู้ได้ว่าเป็นคนไทยคุ้นหน้าแก่บุคคลทั่วไป เคยแสดงแบบในนิตยสารมาก่อน ประการที่สองจากภาพยนตร์ซึ่งแสดงความสนใจที่นายแบบมีต่อนางแบบ ภาพสะท้อนจากเลนส์แว่นตาของนายแบบคือช่วงขาของนางแบบซึ่งสวมถุงนอนอันเป็นสินค้าที่โฆษณา ปรากฏว่าขาของนางแบบโค้งงอไม่น่าดู ดังนี้ ตามธรรมดาถ้าใบหน้านางแบบสวยงามน่าดู เป็นผู้มีชื่อเสียง เคยแสดงแบบในนิตยสารเป็นที่คุ้นหน้าแก่บุคคลทั่วไป ก็น่าจะทำให้การโฆษณาสินค้าของจำเลยดีกว่านางแบบที่คนไม่เคยรู้จักหน้า ทั้งจำเลยเป็นผู้เลือกนางแบบเองด้วย ไม่ปรากฏว่าการเห็นใบหน้านางแบบชัดเจนจะทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด จึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ ส่วนข้อที่ว่าภาพขานางแบบโค้งงอไม่น่าดู ปรากฏว่าจากขานางแบบซึ่งปรากฏในเลนส์แว่นตาของนายแบบระยะเวลาสั้นมาก ทำให้ผู้ดูมองไม่ออกว่าขานางแบบโค้งงอ แสดงว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขแล้ว แม้จะเห็นในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ดีกว่าถ่าย

ทำให้ใหม่ให้เห็นในระยะเวลาานแต่สินค้าใช้จ่ายสูง ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยเท่านั้น โจทก์มิได้ผิดสัญญา จำเลยจะปฏิเสธไม่รับงานและไม่ชำระสินจ้างไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์สร้างและจัดทำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาถุงเท้าเซอรีย่อน ซึ่งเป็นสินค้าของจำเลย ตกลงให้สินจ้างแก่โจทก์ ๕๓๖,๖๓๗ บาท โจทก์ได้จัดทำภาพยนตร์ดังกล่าวแล้วแจ้งให้จำเลยตรวจรับงานและจ่ายสินจ้าง จำเลยกลับเพิกเฉยและปฏิเสธไม่จ่ายสินจ้าง เพื่อให้ข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยหมดไป โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยจ่ายสินจ้างตามราคาของงานที่แท้จริงเพียง ๓๖๗,๓๕๐ บาท แต่จำเลยก็ยังคงเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวและดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ภาพยนตร์ที่โจทก์ถ่ายทำไม่เป็นไปตามความประสงค์ของจำเลย และไม่ดีพอ จำเลยจึงไม่ยอมรับงานและแจ้งให้โจทก์แก้ไขหรือจัดทำใหม่ แต่โจทก์ก็ไม่ทำในที่สุดโจทก์ยอมรับความผิดพลาดและขอสินจ้างลดลงเหลือเพียง ๓๖๗,๓๕๐ บาท ซึ่งจำเลยไม่มีหน้าที่จะต้องให้โจทก์ในผลงานที่ผิดข้อตกลงเช่นนั้น และการกระทำของโจทก์เป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียหายไม่สามารถนำภาพยนตร์ออกไปฉายโฆษณาตามที่กำหนด ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่จำเลย และต่อไปเป็นรายเดือนเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าโจทก์จะจัดทำภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงร่วมกันให้แก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา การที่จำเลยไม่ยอมรับมอบงานของโจทก์จึงเป็นความผิดของจำเลยฝ่ายเดียว จำเลยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า

เสียหายจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จสิ้นมีมาตรฐานพอสมควร แต่ไม่ดีเด่นเท่าที่ควร จึงลดสินจ้างลง พิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๒๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยรับมอบภาพยนตร์พิพาทจากโจทก์ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้และคำฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความเบื้องต้นว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์สร้างและจัดทำภาพยนตร์เพื่อโฆษณาถุงเท้าเซอรี่ลอนทางโทรทัศน์ เป็นเงิน ๕๓๖,๖๓๗ บาท มีข้อตกลงกันว่า กรณีผู้ว่าจ้างไม่ยอมรับงานโดยมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายสินจ้างตามผลงานก่อนถ่ายทำโจทก์จำเลยร่วมกันประชุมวางแผนทางในการสร้าง เช่น การตกแต่งฉาก การเลือกตัวนางแบบการสร้างบท ตลอดจนการประมาณราคา ซึ่งได้ทำรายงานการประชุมทุกครั้ง การเลือกนางแบบนั้นหานางแบบต่างประเทศไม่ได้ จำเลยตกลงเลือกนางแบบไทย ปรากฏว่าภาพยนตร์ที่โจทก์จัดสร้างไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ไม่เป็นที่ประทับใจของจำเลย เฉพาะเกี่ยวกับตัวนางแบบ การนั่งและการเดินช่วงขาไม่สวยงาม ไม่เป็นธรรมชาติ เห็นใบหน้าชัดเจนรู้ว่าเป็นคนไทย ในฉากที่แสดงถึงชายหนุ่มนายแบบสนใจนางแบบปรากฏในเลนส์แว่นตาของนายแบบเห็นช่วงขาโค้งงอ นางแบบดูคล้ายกระเทยโจทก์จำเลยได้ตกลงกันให้โจทก์เลือกฟิล์มส่วนที่ไม่เห็นหน้าผู้หญิง ฉากตอนเดินผู้หญิงที่เดินขึ้นบันไดไม่มีท่า

งดงามและเขาก็ไม่สวย จากชื่อของ ผู้หญิงที่เดินข้ามถนนคล้ายกระเทย โจทก์จะต้อง
ถ่ายทำใหม่แล้วเสนอให้จำเลยโดยเร็วที่สุด ต่อมาโจทก์เสนอแนะต่อจำเลยให้ทำการ
วิจัยภาพยนตร์ในหมู่ผู้ชมที่คัดเลือกแล้ว (target audience) จำเลยไม่ยอมรับแต่
ตกลงจะชำระค่าใช้จ่ายที่เสียไปจนถึงขั้นนี้ โจทก์ได้มีหนังสือแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวมเป็นเงิน ๓๖๗,๓๕๐ บาท ไปให้จำเลย แต่จำเลยไม่ชำระ

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่า โจทก์ผิดสัญญาในสาระสำคัญ ๒ ประการ อันเป็น
เหตุให้จำเลยปฏิเสธไม่ยอมรับงาน คือ ประการแรกเกี่ยวกับใบหน้าของนางแบบ
โจทก์หานางแบบชาวต่างประเทศไม่ได้ จำเลยจึงยอมรับนางแบบคนไทยเพราะโจทก์
รับรองว่าจะใช้เทคนิคในการแต่งหน้าและการถ่ายทำให้ดูเป็นปริตนาว่าเป็นชาวต่าง
ประเทศ และจำเลยต้องการให้เห็นหน้าเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ผลของการทำ
ภาพยนตร์ของโจทก์เมื่อศาลชั้นต้นไปเผชิญสื่อบนตอนท้ายของภาพยนตร์เห็น
ใบหน้าของนางแบบชัดเจน รู้ได้ว่าเป็นคนไทย คำนหน้าแก่บุคคลทั่วไป เคยแสดงแบบ
ในนิตยสารมาก่อนประการที่สองจากภาพยนตร์ตามสตอรี่บอร์ดซึ่งแสดงความสนใจ
ที่นายแบบมีต่อนางแบบ ภาพสะท้อนจากเลนส์แว่นตาของนายแบบคือช่วงขาของ
นางแบบซึ่งสวมถุงน่องอันเป็นสินค้าที่โฆษณา ปรากฏว่าขาของนางแบบโค้งงอไม่น่า
ดู ศาลฎีกาเห็นว่า ตามธรรมดาถ้าใบหน้านางแบบสวยงามน่าดู เป็นผู้มีชื่อเสียง เคยแสดง
แบบในนิตยสารเป็นที่คุ้นหน้าแก่บุคคลทั่วไปก็น่าจะทำให้การโฆษณาสินค้าของ
จำเลยดีกว่านางแบบที่คนไม่เคยรู้จักหน้า ทั้งจำเลยเป็นผู้เลือกนางแบบเองด้วย
จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าการเห็นใบหน้านางแบบชัดเจนจะทำให้เกิดความเสียหาย
แต่อย่างใดจึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ ข้อที่ว่าภาพนางแบบโค้งงอไม่น่าดูนั้น นางสาว
ดวงดาว รัตนโสภิตกุล พยานจำเลยซึ่งมีตำแหน่งโฆษณาสัมพันธ์และเป็นผู้
ช่วยของนางนงลักษณ์ เตชะชัยวงศ์ กรรมการบริษัทจำเลยเบิกความว่า ในวันศาล
ชั้นต้นไปเผชิญสื่อบนภาพยนตร์ พยานได้ไปด้วย ภาพยนตร์ที่ฉายให้ดูบางส่วนไม่
เหมือนกับชั้นต้นเบิ้ลเฮดที่เคยดู จากนางแบบซึ่งปรากฏในเลนส์แว่นตาของนาย

แบบระยะเวลาสั้นมาก ทำให้ผู้คุมองไม่ออกว่านางแบบคงอ ดังนี้แสดงว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขแล้ว แม้จะเห็นในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ดีกว่าถ่ายทำใหม่ให้เห็นในระยะเวลา นานแต่สิ้นค่าใช้จ่ายสูง ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยเท่านั้น โจทก์มิได้ผิดสัญญา จำเลยจะปฏิเสธไม่รับงานและไม่ชำระสินจ้างไม่ได้

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิทยุโณ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลานันท์)

ศาลแพ่ง - นายประชุม ปิติสันต์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพงษ์ สอนิเณร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ